

CROSSCHECK: LEI 8.112/90 × ESTATUTO DOS SERVIDORES DO CEARÁ

Mapa de reaproveitamento para quem já estudou o regime federal e precisa migrar para a Lei estadual nº 9.826/1974.

VERDE	Reproveite quase diretamente o conceito federal.
AMARELO	O conceito ajuda, mas a versão cearense precisa ser aprendida.
VERMELHO	Diferença importante: memorize separadamente.

BLOCO VERDE — REAPROVEITAMENTO ALTO

Você já tem o esqueleto conceitual. Revise rápido e vá para questões.

1 Cargo público e servidor/funcionário público

A estrutura conceitual é muito parecida. Aproveite a noção de cargo como conjunto de atribuições e responsabilidades. No Ceará aparece bastante a terminologia “funcionário público civil”.

2 Nomeação → posse → exercício

A sequência mental que você aprendeu na Lei 8.112/90 continua útil. O principal cuidado está nos prazos, não na estrutura.

5 Estabilidade / estágio probatório

Aproveite a lógica constitucional que você já conhece: servidor efetivo, avaliação e 3 anos para estabilidade. No Ceará, memorize a disciplina estadual aplicável ao triênio.

6 Reintegração

Mesma essência: retorno do servidor quando sua demissão é invalidada, com recomposição dos direitos correspondentes. Conceito altamente transferível.

7 Aproveitamento

Mesma ideia central: retorno à atividade do servidor que estava em disponibilidade.

10 Remoção

A noção básica de deslocamento do servidor dentro da Administração é bastante aproveitável. Depois, revise as hipóteses próprias do Ceará.

11 Deveres do servidor

Aqui seu estudo federal ajuda muito: zelo, lealdade, observância de normas, obediência às ordens legais, assiduidade, urbanidade, sigilo e comunicação de irregularidades.

12 Acumulação de cargos

Continue pensando primeiro na regra constitucional e nas exceções da Constituição. Depois acrescente o tratamento específico do Estatuto cearense.

16 Responsabilidades civil, penal e administrativa

A estrutura conceitual que você estudou continua válida. As esferas podem coexistir, observadas as regras próprias de cada regime.

17 Sindicância e processo disciplinar

A lógica de apuração, contraditório e ampla defesa é aproveitável. Atenção: prazos, competências e etapas específicas precisam ser revisados pelo Estatuto do Ceará.

19**Suspensão**

O limite geral de até 90 dias é um ponto de forte aproximação entre os dois regimes.

20**Conversão da suspensão em multa**

A lógica é muito parecida: multa calculada em 50% por dia, permanecendo o servidor em exercício, conforme as condições legais do regime.

27**Proibições funcionais**

Grande parte da lógica é semelhante: uso indevido do cargo, favorecimento e condutas incompatíveis com a função. Atenção: a lista literal deve ser estudada no Estatuto estadual.

28**Hierarquia e cumprimento de ordens**

Vale o raciocínio já conhecido: o dever de obediência se relaciona à ordem legal e não autoriza cumprimento irrestrito de qualquer determinação.

BLOCO AMARELO — CONCEITO FAMILIAR, REGRA CEARENSE

A estrutura ajuda, mas a resposta depende do detalhe estadual.

3 Prazo para posse

Os dois regimes trabalham com prazo de 30 dias, mas o Estatuto cearense possui particularidades próprias. Mantenha o conceito e revise o detalhe estadual.

8 Reversão

Nos dois regimes significa retorno do aposentado à atividade, mas hipóteses e requisitos não devem ser importados automaticamente da Lei 8.112/90.

9 Recondução

A ideia federal ajuda, especialmente em situações ligadas à reintegração do ocupante anterior, mas o Estatuto cearense não replica simplesmente a estrutura federal.

13 Licenças

Várias situações são familiares, como saúde, doença em pessoa da família, serviço militar e acompanhamento de cônjuge. A classificação e as condições mudam bastante.

25 Hipóteses de demissão

Muitas têm aparência familiar, mas a lista e a redação cearenses são próprias. Use a Lei 8.112/90 para reconhecer a lógica, não para decorar a lista estadual.

29 Vacância e formas de saída do cargo

Exoneração, demissão e outras figuras são familiares, mas não transplante automaticamente a lista federal para o Ceará.

30

Formas de provimento

Use a estrutura federal para compreender nomeação, reintegração, reversão e aproveitamento, mas aprenda quais institutos o Estatuto cearense efetivamente inclui e como os define.

BLOCO VERMELHO — NÃO TRANSFERIR AUTOMATICAMENTE

Aqui vale decorar o contraste e responder pelo Estatuto do Ceará.

4 Prazo para entrar em exercício

Contraste de prova: na Lei 8.112/90, o prazo é de 15 dias após a posse; no Ceará, a referência estudada é de 30 dias, em regra. Não misture os regimes.

14 Afastamento por interesse particular

Na Lei 8.112/90 você aprendeu como licença para tratar de interesses particulares. No Estatuto cearense, cuidado com a organização como autorização/afastamento sem vencimentos.

15 Licença especial / licença-prêmio

Não faça equivalência automática com a Lei 8.112 atual. O Ceará teve disciplina própria e dispositivos históricos posteriormente revogados; estude pelo texto estadual atualizado.

18 Advertência x repreensão

Pegadinha direta: na Lei 8.112/90 aparece advertência; no Estatuto cearense aparece repreensão.

21 Multa como penalidade

No Ceará, multa aparece expressamente no rol de penalidades. Não trate o desenho estadual como mera cópia do art. 127 da Lei 8.112/90.

22 Abandono de cargo

Na Lei 8.112/90, pense em ausência intencional por mais de 30 dias consecutivos. No Ceará, a disciplina também alcança 30 dias consecutivos ou 60 dias interpolados no período previsto pelo Estatuto.

23 Inassiduidade habitual

Na Lei 8.112/90 é figura separada, associada a 60 faltas interpoladas em 12 meses. No regime cearense, a organização normativa é diferente e exige resposta pela regra estadual.

24 Prescrição disciplinar

Não reaproveite automaticamente os prazos da Lei 8.112/90. É uma área para “desligar” a memória federal e responder pelo Estatuto do Ceará.

26 Demissão “a bem do serviço público”

Expressão importante do Estatuto cearense. Não é simplesmente a mesma terminologia usada na Lei 8.112/90.

FONTES E USO

Base comparativa: Lei Federal nº 8.112/1990 (texto compilado) e Lei Estadual nº 9.826/1974, na versão consolidada publicada pela Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Este material é um mapa de revisão: em itens marcados em amarelo ou vermelho, priorize a redação estadual atualizada antes de memorizar prazos, listas ou hipóteses.

Estratégia sugerida: VERDE = recuperação rápida + questões; AMARELO = contraste lado a lado; VERMELHO = caderno de pegadinhas e repetição espaçada.